

통 보

제 목 물품 제작 계약연장 여부 검토 미흡

관 련 부 서 ♡♡♡♡실, ○○○○부

내 용

1. 업무 개요

♡♡♡♡실은 수소취성 평가용 저속변형율인장시험 액추에이터(이하 “액추에이터”라 한다) 제작을 위해 ○○○○부에 계약의뢰 하였고, ○○○○부는 주식회사 ♡♡(이하 “계약상대자”라 한다)와 계약기간 2022. 12. 14. ~ 2023. 3. 13.으로 131,300,000원에 제작 계약체결을 하였다.

이후 ♡♡♡♡실은 2023. 2. 3. 계약상대자의 계약기간 연장 신청에 따라 ○○○○부로 계약변경 요청을 하였고, ○○○○부는 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유로 지체되었음을 인정하여 계약기간을 연장하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

「(계약예규)물품구매(제조)계약일반조건」(이하 “계약예규”이라 한다) 제24조 제1항에 따르면 계약상대자는 계약서에서 정한 납품기한내에 물품을 납품하지 아니하면 지체일수마다 지체상금률을 계약금액에 곱하여 산출한 금액(이하 “지체상금”이라 한다)을 현금으로 납부하도록 되어있다.

그리고 계약예규 제24조제3항에 따라 계약담당공무원이 계약상대자의 책임

에 속하지 않는 사유로 인하여 지체된 경우에는 지체상금 산출을 위한 지체일수에 산입하지 아니하여야 한다.

또한 계약예규 제25조에 의하면 계약기간 내 제24조제3항과 같은 사유가 발생하면 계약상대자는 계약기간의 연장신청을 할 수 있고, 계약담당공무원은 연장청구를 승인하였을 경우 지체상금을 부과하여서는 아니된다.

한편 ◆◆행정법원 판례(◆◆행정법원 2016. 8. 19. 선고 2016구합*****)에 따르면 계약상대자는 납품기일 내에 물품을 제조하여 납품하는 의무를 부담하기 때문에 필수부품의 공급 여부를 미리 확인하는 것은 계약상대자의 책임범위에 속한다고 보고 있다.

따라서 계약담당공무원은 계약상대자가 계약기간 연장신청을 하였을 때, 계약상대자의 책임에 속하는지 면밀히 살펴본 뒤 책임에 속하지 않는 사유로 지체된 경우 계약기간 연장을 승인하여야 하고, 계약상대자의 책임이 있는 사유로 지체된 경우에는 지체상금을 부과하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

♣♣♣♣실은 액추에이터 제작을 위해 ○○○○부에 계약의뢰 하여 계약상대자와 131,300,000원에 계약체결 하였고, 계약기간은 2022. 12. 14. ~ 2023. 3. 13.으로 하여 계약기간 내에 납품받기로 하였다.

그러나 계약상대자가 2023년 2월 초에 액추에이터 일부의 필수부품(로드셀)의 해외 수급 지연 사유로 납품기한 연장을 요청하였고, ♣♣♣♣실은 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유로 지체되었다고 판단하여 ○○○○부에 계약기간

연장 요청을 하였다.

이에 따라 ○○○○부는 계약상대자의 주장에 대하여 해외 제조사의 공급망 불안으로 납품기한이 지체되고 있으므로 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유로 인정하여 계약기간을 2023. 5. 19.로 연장하였다.

그런데 위 판례에 따르면 계약상대자가 주장하는 납품 지체 사유는 계약상대자의 책임범위에 속하는 것으로 보고 있음에도 불구하고, △△△△실과 ○○○○부는 이를 면밀히 살펴보지 않은 채 지체상금을 부과하지 않고 계약기간을 연장하였다.

그 결과 계약기간 연장 사유가 아님에도 기간을 연장하여 업무를 부당하게 처리하였고, 또한 연장된 계약기간 일수만큼 지체상금을 부과할 수 없는 결과를 초래하였다.

한편 감사실이 위 사실관계를 기초로 법률 자문한 결과 계약상대자는 납품 기일 내에 액추에이터를 납품하여야 하는 의무를 부담하고, 필수부품(로드셀)의 공급 여부를 미리 확인하는 것은 계약상대자의 책임범위에 속하는 것으로 판단하였다.

다만, △△△△실과 ○○○○부에서 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유로 지체된 것으로 인정하여 계약기간을 연장하기로 하는 합의가 있었으므로 연장된 기간에 대한 지체상금 부과는 어렵다는 의견을 제시하였다.

따라서 △△△△실과 ○○○○부는 액추에이터 제작 계약에서 지체상금을 부과할 수는 없으나, 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 계약연장 가능여부에 대해 면밀히 검토할 필요가 있다.

<첨부 생략>

관련부서 의견 이견 없음

조치할 사항 ○○○○○○원장은

물품 제작 계약 연장 시 계약기간 연장 사유가 아님에도 불구하고 미흡하게 검토
및 처리하여 지체상금 부과 없이 계약기간을 연장하는 사례가 발생하지 않도록 관리·
감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)